

1500810-57.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202407/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 19272202 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 260/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2202407 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500810-57.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500810-57.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202407/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 19272202 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 260/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2202407 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICKSON SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ERICKSON SANTOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 13:00 horas, na Rodovia Regis Bittencourt, KM 525, sentido norte, bairro Paraíso, cidade de Barra do Turvo, transportava, de forma livre e consciente, para entrega a consumo de terceiros, 642 tabletes de maconha, com peso líquido de 1.107 quilogramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 41/42.

Reposta à acusação, às fls. 55/63.

Citado, o réu apresentou defesa prévia às fls. 92/93.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado interrogatório do réu.

Memoriais do Ministério Público, às fls. 159/164, e do réu, às fls. 169/176.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 110/113.

A autoria é certa e recai sobre o réu, conforme se extrai da confissão e da prova testemunhal colhidas em Juízo.

Os policiais rodoviários federais relataram que, em operação de rotina, abordaram o caminhão conduzido pelo réu. Disseram que o acusado apresentou bastante nervosismo, o que levantou suspeita. Contaram que, em buscas pelo caminhão, foi localizado dentro do baú grande quantidade de drogas. Afirmaram que, indagado, o réu revelou que vinha do Paraná e tinha recebido cerca de R\$ 3.000,00 para transportar a droga até a cidade de São Paulo.

O réu, por sua vez, confessou.

Desta forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase, reduzo a pena em 1/6, em razão da confissão, fixando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, observando o mínimo abstratamente cominado para o delito.

Na 3ª fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovada a participação do réu em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhe atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, aplico a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, elevo a pena em 1/4, considerando que o réu conseguiu transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu ERICKSON SANTOS a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA